

עין משפט
גזר מצוה

גַּזַּר א מ"י פ"א מה' גירושין הלכה כד ופ"ו מה' געדי' הלכה כ' טוש"ע אה"ע כ' קל פט"י יג וטוש"ע יו"ד כ' רסו סע"ג:

ב ב מ"י פ"ו מה' עבדים עס ופכ"ז מה' מלוה ולוה ה"א סמג עשין פו ד' טוש"ע יו"ד סימן רסו פט"י מה וסע"י מו וטוש"ע מו"מ כ' סח ספ"א א' וטוש"ע אה"ע כ' קל פט"י יט:

בא ד מ"י פכ"ז מה' מלוה ולוה עס סמג עשין ד' טוש"ע מו"מ כ' סח פט"י ב וע"י עס ככ"מ:

‏◈

מוסף רש"י

העולין בערכאות של עובדי כוכבים. שגשו השטרות ע"י צ"ד של עבד כוכבים (לעיל ט:). אף אלו. גיט נשים. כשריו. כותומין עובדי כוכבים (טו:). דינא דמלכותא דרנא. כל מסס ואנטינות ומנהגות של משפטי מלכים שרילים להסניג מנהגותם. דינא הוא, שכל בני המלוכה מקבלים עליהם מנהגים חוקי המלך ומשפטיה, והלכך דין גמור הוא ואין להמחין כממון מפרו על פי חוק המלך הנהוג בעמ, משום גזל (ורשב"ם ב"ב טד:). במזוזף מתורב. שחטם עליו קרוב או פסול או שלא לשמה (גרמ"י ד:). דקוקא גט שאין זו עדים כה, דלעדי מסירה קשיף רתמנה, ומיחו את חתמו שקר לו. עדים פסולים בתמן הגט, הרי הוא פסול (ורשב"ם ב"ב עט:).

‏◈

פסקי רי"ד

דאי לאו דכותי חבר הוא ומחזיק בכל דקדוקי המצות לא הוה חסדן ליה ישראל מקמה אי הכי אפי' בשאר שטרות נמי אלא מאי אית לך למימר רוחא שבק למאי דקשיש מיניה הכי נמי רוחא שבק למאי דקשיש מיניה פי' שראו העדות עם ישראל זה החתום ישראלים זקנים ממנו והכותי וכשחתם זה ישראל החילה היה סבור שחתם בעל השטר, און הוקנים ולפיכך חתם למטה והניח לו ריוח שיחתם למעלה והמלוה בא והחתים שם את הכותי: אמר רב פפא זאת אומרת עדי הגט אין חותמין זה בלא זה פי' והולכך אין לחוש בגט רוחא שבק למאי דקשיש מיניה אלא רואי שכותי חבר היה וכשר אבל בשאר שטרות שחותמם זה שלא בפני זה איכא דלמימר רוחא ופסול. מ"ט אמר רב אשי גזירה משום כולכם פי' לקמן בפי' התקבל (סו: אמרי' [אמר] לעשרה כולכם כתבו גט לאשתי כותב וכולן חותמין ואי בעיז חד מיניהו הוי פסול דבקפידא רבעל תליא מילתא דלא שרייה גיטא אלא הכי לפי' תקנו דאפילו היכא דלא אמר כולכם שיהא כל העדים נקבצים בשעת החתימה: מעשה הביאו וכו' מוקמה רבא דחסורי מחסרא והכי קתני ר"ג אכשיר אפילו בשנים ומעשה שהביאו וכו' פי' י"ל (ורשב"ג) [דרג] הוה מחזיק ככותי' בחזקת כשרים והיה מכשירן אפילו בשאר שטרות ופלגי אכולה מנותינן וי"ל דוקא בגיטין משום חומרא דא"א החזיקום לעשות ככשרין והשתא דאמרן בפ"ק דחולין (ו:). לא הוו משם עד שעשאו עובדי כוכבים גמורים הרי הן כעובדי כוכבים לכל דבר ופסולין בין בגיטין בין בשאר שטרות ולוין נטף ולשחיטה ולכל דבר דינן כעובדי כוכבים: כל השטרות העולים בערכאות. פי' הוא מקום וועד הדיינים שלהן אע"פ שעדי השטר הם עובדי כוכבים כשרים דמהמני ולא מרעי נפשייהו חוץ מגיטי נשים דלאו בני כריתות נינהו ואמרין קפסיק ותני לא שנא שטר מכר ולא שנא שטר מתנה בשלמא מכר מכי יחיב זוזי קמיהו קנה ושטרא לראייה בעלמא הוא דאי לא יחיב זוזי קמיהו לא הוו מרעי נפשייהו וכתבי ליה שטרא אלא מתנה במאי ליקני ליה להאי ארעא בהא שטרא האי [שטרא] חספא בעלמא הוא פי' שטר מתנה הוא שכותב לו שדי נקנה לך ואין שם קנין אלא בגוף השטר קנה אותה כדתן (קידושין כו:). נכסים שיש להן אחריות נקנים בכסף בשטר ובחזקה והאי שטרא חספא בעלמא הוא שלא יקרא שטר שראוי לקנות בו קרקע אלא בעדות קיימת ועדות העובדי כוכבים אינם כלום ואציג' דקדיל דלא מרעי נפשייהו מ"מ אינה עדות מן התורה וגוה דמחימנן להו במלתא דלא איכירו שהדי אלא לשקרי וכאליה שניהם מורים דמאי עדות (אלא) [אבל] בדבר שהקנין תלוי בעדותם שאף אם שניהם

י:

קאמר נמי משמע כתיבא לחודה מהניא לכולי עלמא ויש לומר דמספקא ליה להש"ס אי פליג רשב"ג אמנא קמא ככמיצה ולא אחזוק מנלן קאמר כל מלוה שכמוצה או שהחזוקי בה אע"ג דאיכא למימר דמכל שכן שמעינן ליה דהא לתנא קמא כתיבה מהניא ולא

חזקה אפי"ה מספקא ליה להש"ס דילמא לרצן שמעון בן גמליאל גריעא כתיבה מחזקה מנלן פירש בהדיא ולהכי לא קאמר התם אחזוק בדלא כתיבה נמי איכא צינייהו משום דכתיבה ולא אחזוק מספקא ליה אי פליג רצן שמעון בן גמליאל כדפירשנו: **א**י לאו דבותי חבר הוה לא הוה מחתים ליה מקמיה. תימה אם כן כוליה שטרא מתקיים אפומא דחד ישראל דחתים לבסוף ויש לומר דאין לחוש כיון דהאי כותי כשר מדאורייתא דגרי אמת הן א': **רבא** אמר לעולם תרי בו'. ולדידיה דאחזוק כהא ולא אחזוק כהא: **חספא** בע"מא הוא. פירש כקונטרס דהוה מני' לשנויי צעדי מסירה ור' אלעזר היא אלא דשינויא דחיקא הוא דהא לעיל פרכינן עלה מדסיפא רבי שמעון צשטמו דרבי אלעזר מכלל דרישא לאו רבי אלעזר וקשה דאלדנא מירון דצעדי מסירה ור' אלעזר^[1] נשאר לפי המסקנא דמשני כי קתני מילתא דליתא בקדושין דאי בלא עדי מסירה וכרבי מאיר אפילו בקדושין פסלינן ערכאות מדאורייתא^[2] ואור"י^[3] דכי היכי דפסלי' בגט אף צעדי מסירה ושמות מוצהקים משום דלמא אחי למיסמך עלייהו^[4] בלא עדי מסירה ישראל' הכי נמי פסלינן צשטר מתנה ולא תיקנו חכמים להאמינם אלא צשטרי מלוה ומכר שהן לראייה ואין נעשה על פי עדותן שום קנין אצל שטר מתנה אין כשר לקנות זו מדאורייתא אלא

א"כ י עדים כשרים צשעת מסירה ואפילו י אס נאמר צשטר מתנה שחתם זו ישראל כשר לקנות זו בלא עדי מסירה היינו משום שידוע ע"י עדי חתימה שהן כשרים מן המורה שצא השטר מיד הנותן ליד המקבל וכן כשר צהודלת נותן שהוא כק' עדים אצל צשטר שחותמין זו עובדי כוכבים שאין זו לא עדי מסירה ולא עדי חתימה שכשרים להעיד ולא הודלת צע"ד לא חשוב שטר לקנות על ידו ולא הוי אלא חספא צעלמא אלא לומר דלהכי חשיב ליה חספא צעלמא משום דמתניתינן כילל שטר מתנה צהדי שאר שטרות דכשרים אפילו כתיבתן וחתמתן עובדי כוכבים דהשתא^[1] לא מהני^[2] עדי מסירה מידי^[3] דהא צצרייתא^[4] דבסמון כולל יחד כל השטרות דכשרים צערכאות ואפילו גיטי נשים ואפי' הכי לא מכשרינן בגיטין אלא ככתיבת ישראל וצנעדי מסירה^[5] ובשאר שטרות כשר^[6] צכל עינן. ר"י:

והא לאו בני כריתת גינהו. ה"מ למיפרכ הא לאו בני עדות גינהו: הורמין

מני חוץ מכגיטי נשים. כל שטרות שהן כגיטי נשים שעל ידי לשנויי צעדי מסירה ישראל דאינהו משוי ליה שטרא אלא שינויא רבי שמעון כו' ואינטריכא ליה לשנויי שמות מוצהקין איכא צינייהו י^(א) (אע"ג דלוקיימנא לעיל צעדי מסירה ה"מ לת"ק דצרייתא דנחית למנינא ופרכינן עלה והא איכא לשמה ואיכא מחובר וליכא למרוזי אלא צהכי אצל תנא קמא דמתניתינן דלא נחית למנינא דלא לשמה (א) לא מוקמינן ליה כרבי אלעזר דמדרכי שמעון סבר לה כר' אלעזר תנא קמא לא סבירא ליה): **כריסא**. הצדלה לשון ספר כריתות (דברים כד) דכיון דלא שייכי צמורת גטיין וקדושין אין נעשין עדים צדכר דכתיב וכתיב ונתן מי ישישנו צנתינה ישנו ככתיבה: **ייד רבי שמעון לשטטו של רבי אלעזר**. דאמר עדי מסירת הגט הוא דכרתי כדאמר צפרק צתרא (לקמן דף סו:). אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה צפני עדים כו' ורבי שמעון נמי צהכי מכשר שימסרנו לה צפני עדים ישראל: **מודה** ר' אלעזר צמוזיף **מסומו**. דאע"ג דאמר ר' שמעון לעיניה: שאין עליו עדים כשר דוקא אין עליו ערים אצל יו ש עדים פסולין פסול מדרכנן א' דילמא קאתי למימסריה צאפיייהו ומימסך עלייהו:

המביא גט פרק ראשון גיטין

דאי לאו דכותי חבר הוה. לא הוה האי ישראל מחתים ליה לכותי מקמיה: **אי הכי שאר שטרות נמי**. כי חתם ישראל לבסוף ניכשריה: **אלא**. על כרחיך טעמא מאי לא הוי צשאר שטרות צחזקת חבר ע"י הקדמה זו דאמרינן האי ישראל רווחא צבך למאן דקשיש מיניה שראו את העדות עם ישראל עס החתום ישראלים זקנים ממנו והכותי וכשחתם ישראל זה תחילה היה צבור שיחתים צעל השטר עמו אחד מישראל הזקנים לפיכך חתם צחתמים השטר והמלוה צא והחתים אחריו את הכותי למעלה הימנו: **דהא נמי**. בגט אשה נימא רווחא צבך: **ואם אומרם**. מתניתינן דמכשר בגט ופסיל צשאר שטרות אשמעינן דעדי הגט אין חותמין אלא זה צפני זה הילכך על כרחך ישראל זה ראה את הכותי חתם למעלה והוא חתם למטה ואי לאו דחבר הוא לא אהמתי מקמיה. אצל עדי שאר שטרות חותמין זה שלא צפני זה הילכך איכא למיחש ישראל זה חתם ראשון צחתמים השטר וצבך רווחא למאן דקשיש ולא דיע שיחתמיו את הכותי למעלה הימנו: **מאי טעמא**. אמרו רצנן שלא יחתמו זה שלא צפני זה: **גזירה משום כולנס**. דמנן צפיריקין דלקמן (דף קו: סו:) אמר לעשרה כולנס כתבו גט לאשתי אחד כותב וכולס חותמין ואי לא הוו חתמי כולסו הוי פסול דצקפידא מליא דלא שוויה גיטא אלא צהכי לפיכך תקנו אפילו היכא דלא אמר כולנס שיהיו כל העדים נקבצים צשעת החתימה: **סינא** כל גט שיש עליו

עד כותי פסול ועלה קאמר חוץ מגיטי נשים: **הוה אמינא דאפילו פרי**. כשרין צגט והא דתני חד לאשמועינן חומרא דשאר שטרות דחד נמי פסול צהו קא משמע לן: **רצא אמר לעולם פרי**. כותים הוו צההו גיטא דרבנן גמליאל: **ורבן גמליאל מילנא פליג**. ואי אחרת מעשה לקסור חסורי מחסרה כו': **מתנ' צנערכאות**. מקום צית וועד דיינים קצועין שלהן: **לא הווכרו**. צצית המדרש לפסול: **אלא צומז שגששו צהדינו**. ע"י עובדי כוכבים הדיוטות שאין דיינים וצגמרא מפרש לה: **גב' קא פסיק ופני**. כל השטרות כשרין צחותמי עובדי כוכבים לא שנא שטרי מכר ול"ש שטרי מתנה: **צצלמא**. שטרי מכר דלרעא לאו צהאי שטרא מיקניא אלא צווי: **מכי יסיב**. האי צגברל: **זווי**. לישראל צצציה: **קמיישו**. דדיינין עובדי כוכבים: **הוא דקנה**. לארעא דקרקע נקנה צכסף או צשטר והאי שטרא ראייה צעלמא הוא שלא יאמר (לא) מכרתיה ולא קבלתי מעות וצהא מילתא אינהו מהימני: **דאי לאו דיהב זווי קמיישו**. כיון דדיינין קצועין גינהו: **לא הוו מרעי נפשייהו**. וכתבי ליה שטרא: **אלא מתנסה**. דעל ידי השטר הוא קנה אותה צמסירת השטר הוי מקניא האי שטרא חספא צעלמא הוא: **דינא דמלכותא**. שכל עובדי כוכבים: **דמני** השטר הדצד נגמר דדיינו נמי שטר מתנה. וה"מ נמי דמני דחיקא הוא דשנינן לעילי^(א) הכי דהא פרכינן עלה מדקתני סיפא למנינא ופרכינן עלה והא איכא לשמה ואיכא מחובר וליכא למרוזי אלא צהכי אצל תנא קמא דמתניתינן דלא נחית למנינא דלא לשמה (א) לא מוקמינן ליה כרבי אלעזר דמדרכי שמעון סבר לה כר' אלעזר תנא קמא לא סבירא ליה): **כריסא**. הצדלה לשון ספר כריתות (דברים כד) דכיון דלא שייכי צמורת גטיין וקדושין אין נעשין עדים צדכר דכתיב וכתיב ונתן מי ישישנו צנתינה ישנו ככתיבה: **ייד רבי שמעון לשטטו של רבי אלעזר**. דאמר עדי מסירת הגט הוא דכרתי כדאמר צפרק צתרא (לקמן דף סו:). אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה צפני עדים כו' ורבי שמעון נמי צהכי מכשר שימסרנו לה צפני עדים ישראל: **מודה** ר' אלעזר צמוזיף **מסומו**. דאע"ג דאמר ר' שמעון לעיניה: שאין עליו עדים כשר דוקא אין עליו ערים אצל יו ש עדים פסולין פסול מדרכנן א' דילמא קאתי למימסריה צאפיייהו ומימסך עלייהו:

מני חוץ מכגיטי נשים. כל שטרות שהן כגיטי נשים שעל ידי לשנויי צעדי מסירה ישראל דאינהו משוי ליה שטרא אלא שינויא רבי שמעון כו' ואינטריכא ליה לשנויי שמות מוצהקין איכא צינייהו י^(א) (אע"ג דלוקיימנא לעיל צעדי מסירה ה"מ לת"ק דצרייתא דנחית למנינא ופרכינן עלה והא איכא לשמה ואיכא מחובר וליכא למרוזי אלא צהכי אצל תנא קמא דמתניתינן דלא נחית למנינא דלא לשמה (א) לא מוקמינן ליה כרבי אלעזר דמדרכי שמעון סבר לה כר' אלעזר תנא קמא לא סבירא ליה): **כריסא**. הצדלה לשון ספר כריתות (דברים כד) דכיון דלא שייכי צמורת גטיין וקדושין אין נעשין עדים צדכר דכתיב וכתיב ונתן מי ישישנו צנתינה ישנו ככתיבה: **ייד רבי שמעון לשטטו של רבי אלעזר**. דאמר עדי מסירת הגט הוא דכרתי כדאמר צפרק צתרא (לקמן דף סו:). אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה צפני עדים כו' ורבי שמעון נמי צהכי מכשר שימסרנו לה צפני עדים ישראל: **מודה** ר' אלעזר צמוזיף **מסומו**. דאע"ג דאמר ר' שמעון לעיניה: שאין עליו עדים כשר דוקא אין עליו ערים אצל יו ש עדים פסולין פסול מדרכנן א' דילמא קאתי למימסריה צאפיייהו ומימסך עלייהו:

מני חוץ מכגיטי נשים. כל שטרות שהן כגיטי נשים שעל ידי לשנויי צעדי מסירה ישראל דאינהו משוי ליה שטרא אלא שינויא רבי שמעון כו' ואינטריכא ליה לשנויי שמות מוצהקין איכא צינייהו י^(א) (אע"ג דלוקיימנא לעיל צעדי מסירה ה"מ לת"ק דצרייתא דנחית למנינא ופרכינן עלה והא איכא לשמה ואיכא מחובר וליכא למרוזי אלא צהכי אצל תנא קמא דמתניתינן דלא נחית למנינא דלא לשמה (א) לא מוקמינן ליה כרבי אלעזר דמדרכי שמעון סבר לה כר' אלעזר תנא קמא לא סבירא ליה): **כריסא**. הצדלה לשון ספר כריתות (דברים כד) דכיון דלא שייכי צמורת גטיין וקדושין אין נעשין עדים צדכר דכתיב וכתיב ונתן מי ישישנו צנתינה ישנו ככתיבה: **ייד רבי שמעון לשטטו של רבי אלעזר**. דאמר עדי מסירת הגט הוא דכרתי כדאמר צפרק צתרא (לקמן דף סו:). אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה צפני עדים כו' ורבי שמעון נמי צהכי מכשר שימסרנו לה צפני עדים ישראל: **מודה** ר' אלעזר צמוזיף **מסומו**. דאע"ג דאמר ר' שמעון לעיניה: שאין עליו עדים כשר דוקא אין עליו ערים אצל יו ש עדים פסולין פסול מדרכנן א' דילמא קאתי למימסריה צאפיייהו ומימסך עלייהו:

חתימת העובדי כוכבים חשוב שטר מפני שאין כשרים להעיד מן התורה כיון שהמלך גזר שהיהו שטריהן קיימי' והיו נאמנים בעדותן שטר כשר הוי וקנה אף במתנה ואי בעית אימא תני חוץ מכוטי נשים. פי' כל שטרות שהן כגיטי נשים שצ"י שטר הדבר נגמר דדיינו נמי שטר מתנה: ר"ש אומר אף אלו כשרים והא לאו בני כריתת נהו. פי' לשון ספר כריתות וכוין דלא שייכי בתורת גיטין וקידושין אין נעשים שלוחים ועדים בדבר וליכא למימר גבי איסורא דינא אסורא דינא דמלכותא דינא כדאמר' גבי ממונא: א"ר יורא ירד ר"ש לשיטתו של ר' אלעזר דאמר עדי מסירה כרתו. פי' ר' אלעזר אינו חושש לעדי החתימה דהאי דכתיב וכתיב לה על כתיבת הגט מיירי ולא על חתימתו ולא בעי אלא עדים שימסרנו לאשה בפניהן כדתנן ר' אלעזר אומר אע"פ שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשרים ור"ש נמי בהכי מכשר שימסרנו לה בעדי ישראלים וקיל דר' אלעזר מפרש האי וכתיב ונתן על כתיבת הגט והכא אע"פ שחותמין [ועובדי כוכבים קתני] כמסרו לה בפני ישראל הכי מכשר ר"ש ואומר גיטין שנכתבו בערכאות של עובדי כוכבים והכתוב וכתיב ונתן וכל שאינו כותבנה אינו כותבנה וי"ל דלא מכשר ר"ש אלא שחותמם עובדי כוכבים אבל כתיבת הגט על יד ישראל נכתב ופליג על ח"ק דפסיל חותמיהן עובדי כוכבים דסבר כ"ר"מ דאמר עדי חתימה כרתו ולא סגי בעדי מסירה ואתא ר"ש לאכשורי חותמיהן עובדי כוכבים אבל כתיבת הגט ע"י ישראל בעינן ומקשה הוא [אמר] ר' אבא מודה ר"ש במזויף מתוכו שהוא פסול פי' אציג' דאי' אלעזר גט שאין עליו עדים כשר דוקא אם אין עליו עדים כלל אבל יש עליו עדים פסולים פסול מדרבנן דילמא אחי למיסמך עלייהו ומסר

מסורת הש"ס

א) [לקמן פא:]. ב) [לעיל ט:]. ג) [ע' תוס' לקמן מה. ד"ה וכותב]. ד) [לעיל ט:]. ה) צ"ק קוב. צ"ב ט: מדריס כה. ו) [לעיל ט: וע"ג]. ז) צ"ב קע. [לעיל ד. סנהדרין כה.]. ח) [נדף ט:]. ט) רש"ל מה"י.

‏◈

גליון הש"ס

תוס' ד"ה חספא וכו' אם נאמר ששטר מתנה. ע' לעיל דף ד ע"א תד"ה דקיי"ל:

‏◈

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה מני חוץ וכו' ומנא לשמה ובמחבר לא מוקמינן ליה כר"מ:

‏◈

הגהות מהר"ב רינשבורג

א) ר"ש"י ד"ה מודה ר' אלעזר וכו' אצל יו צו עדים פסולין פסול מדרכנן. י"ב עיין צ"ק דף פח ע"א תוס' ד"ה הא עבד כשר לעדות וכו' ודו"ק:

‏◈

מוסף תוספות

א. ומדרבנן פסולין משום שהן חשודים וזה שחתם לפני ישראל מוכחא מילתא דאינו חשוד. תוס' הא"ש. ב. דגור שמות מובהקין אטו שמות שאינם מובהקין. תוס' הא"ש. ג. א"כ מאי קשיא ל' אי רישא דמתני' נמי כר"א ופלגי ת"ק ור"ש אליבא דר"א כי היכי דפלגי תנא דברייתא ור"ש אליבא דר"א. תוס' הא"ש. ד. דאפי' אליבא דר"א פריך חספא בעלמא הוא. תוס' הא"ש. ה. ולמסרו בפניהם. תוס' הא"ש. ו. ואציג' דהוו שמות מובהקין גזרינן מובהקין תוס' שאינם מובהקין. תוס' הא"ש. ז. גירס שאינם בתורת קנין שטר. תוס' הא"ש. ח. שטר חתיבתן לקנות מתנה. תוס' הא"ש. ט. ולהכי חשיב ל' חספא לכריש. לר"מ בשביל החתימה ולר"א בשביל הכתימה. דהא רואי ליתא. תוס' הא"ש. י. דר"א ב"ר יוסי. תוס' הא"ש. יא. ישראל. תוס' הא"ש. יב. בערכאות של גרים. תוס' הא"ש.

‏◈

פסקי רי"ד (המשך)

מוריס לא קנה הקרקע בשטר אם אין שם עדים אותה העדות על עובדי כוכבים אינה כלום שהרי אין ראיות להעיד אבל אם היה כתוב במתנה קנין הכי נמי נקנה שהקרקע בסודר קנאו ושטרא לראייה בעלמא והוכא דאין בו קנין אצי"פ שחותיק לאחור מכאן וקרקע אינו כלום שהחזקה מכה השטר אחיא ולא החזיק ע"מ לקנות בחזקה: אמר שמואל דינא דמלכותא דינא. פי' אע"פ שאין שטר